

1500400-28.2021.8.26.0543

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: CARLOS EDUARDO DE MORAES DOMINGOS

Comarca: Santa Isabel

Foro: Foro de Santa Isabel

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... que levaram ao reconhecimento do crime de tráfico, é certo que não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, porquanto demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via estreita do writ" (STJ. HC n.º 165.561-AM, Relator Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 02.02.2016). "Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Isabel

Foro de Santa Isabel

1ª Vara

Pça, da Bandeira s/n - Centro - Santa Isabel, Santa Isabel-SP - cep 07500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500400-28.2021.8.26.0543 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500400-28.2021.8.26.0543

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2146805/2021 - DEL.POL.IGARATA, 12815861 - DEL.POL.IGARATA, 216/21/316 - DEL.POL.IGARATA, 947/21/515 - DEL.POL.IGARATA, 2146805 - DEL.POL.IGARATA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HELIO RUBENS SILVA DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CARLOS EDUARDO DE MORAES DOMINGOS

Vistos.

O representante do Ministério Público propôs a presente ação penal condenatória em face de HELIO RUBENS SILVA DOS SANTOS e GABRIELA GUALBERTO LOURENÇO DOS SANTOS, devidamente qualificados nos autos, imputando-lhes a prática do delito tipificado no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, por quatro vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, porque, em tese, em data incerta, mas antes do dia 26 de maio de 2021, em horário e local desconhecidos, realizaram a corrupção de Talita Gualberto Pereira, menor de 18

(dezoito) anos, com ela praticando infração penal; no dia 26 de maio de 2021, às 11h30, na Rua Jose Priante Sobrinho, 190, Centro, na cidade de Igaratá, nesta Comarca de Santa Isabel, com identidade de propósitos e previamente ajustados com adolescente infratora supra mencionada, subtraíram, para proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida com uma faca contra Cristielen Costa de Oliveira, seis blusas de moletom, duas jaquetas, doze calças, dois conjuntos de moletom, quatro camisetas, um par de sapato, duas bolsas, um shorts, um telefone celular, uma máquina de cartão e a importância de R\$ 600,00 (seiscentos reais), bens pertencentes à empresa Catia Modas Delivery; no dia no dia 26 de maio de 2021, às 11h30, na Rua Jose Priante Sobrinho, 190, Centro, na cidade de Igaratá, nesta Comarca de Santa Isabel, com identidade de propósitos e previamente ajustados com adolescente infratora supra mencionada, subtraíram, para proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida com uma faca contra Taina Nascimento da Conceição, uma maleta de maquiagem, um perfume, um relógio de pulso, um kit de maquiagem, cinco pares de brincos, dois anéis, duas pulseiras, um telefone celular, uma máquina de cartão e a importância de R\$ 500,00 (quinhentos reais), bens pertencentes à empresa Loja Cantinho das Meninas; no dia no dia 26 de maio de 2021, às 11h30, na Rua Jose Priante Sobrinho, 190, Centro, na cidade de Igaratá, nesta Comarca de Santa Isabel, com identidade de propósitos e previamente ajustados com adolescente infratora supra mencionada, subtraíram, para proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida com uma faca contra Cristielen Costa de Oliveira, um aparelho celular pertencente à Cristielen; no dia no dia 26 de maio de 2021, às 11h30, na Rua Jose Priante Sobrinho, 190, Centro, na cidade de Igaratá, nesta Comarca de Santa Isabel, com identidade de propósitos e previamente ajustados com adolescente infratora supra mencionada, subtraíram, para proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida com uma faca contra Taina Nascimento da Conceição, um aparelho celular pertencente à Taina; e, por fim, no dia no dia 26 de maio de 2021, às 11h30, na Rua Jose Priante Sobrinho, 190, Centro, na cidade de Igaratá, nesta Comarca de Santa Isabel; HELIO RUBENS SILVA DOS SANTOS também foi denunciado pela prática de crime tipificado no art. 215-A do Código Penal porque, em tese, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima indicadas, teria praticado contra Cristielen Costa de Oliveira, sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia.

Oferecida a denúncia e, não tendo sido vislumbradas hipóteses que levassem à rejeição liminar, foi recebida e determinado o processamento da ação penal (fls. 145/146) e seu aditamento recebido igualmente (fls. 286). Os réus foram citados pessoalmente, tendo sido apresentada, por sua defesa, resposta à acusação (fls. 300/301 e 319/320). Inexistentes hipóteses de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 321).

No curso da instrução foram colhidas as declarações das vítimas de testemunhas. Ao final, foram os réus interrogados

O Ministério Público, em memoriais escritos, pugnou pela parcial procedência da ação penal, absolvido o acusado Helio pela prática de delito contra dignidade sexual, com a condenação dos réus pelos demais crimes nos termos da denúncia.

A defesa dos réus, em memoriais, formulou preliminares. No mérito, pugnou pela absolvição dos imputados por ausência de prova. Subsidiariamente, requer reconhecimento de participação de menor importância pela acusada, reconhecimento de crime único, bem como formula teses destinadas a mitigar eventual reprimenda.

Eis, em síntese, o relatório.

I – Das provas produzidas e sua valoração

Quanto às preliminares arguidas acerca da inépcia da denúncia ou rejeição do aditamento, tais questões já foram apreciadas, após apresentação de resposta à

acusação, pelas decisões de fls. 145/146, fls. 286 e fls. 321. As alegações encontram-se devidamente apreciadas nestes autos. Não se fala em inépcia da acusação, uma vez que de sua leitura compreende adequadamente o fato naturalístico imputado, e tanto que a ampla defesa foi exercida ao longo dos autos. Não há razão para rejeição do aditamento, destacando-se o disposto no art. 569 do CPP.

Quanto ao pleito de ilicitude probatória, não assiste razão à defesa. A transcrição de conversas obtidas mediante aplicativo de celular foi precedida de autorização da proprietária do aparelho conforme leitura de fls. 113/114 e fls. 116. Chama a atenção o pedido da defesa, pois o celular periciado não pertence aos réus, mas à vítima Catia Sousa Barbosa. Embora tenham os acusados subtraído o aparelho apreendido, não tinham a propriedade deste e sua autorização para perícia, portanto, é irrelevante.

No mérito, o pedido condenatório formulado pelo i. representante do Ministério Público é parcialmente procedente.

No caso em análise, as provas colhidas, sob o crivo do contraditório, não deixam dúvidas quanto à materialidade delitiva e quanto à autoria dos réus pelos crimes de roubo e corrupção de menores imputados. Após valoração probatória, conclui-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 12/15 e 16/23, pelo auto de apreensão e de avaliação de fls. 24/27 e 28/30, auto de reconhecimento de pessoa de fls. 40, fotografias de fls. 48/68 (objetos apreendidos), 97/103 (objetos apreendidos), fls. 107//111 (veículo utilizado pelos réus no local dos fatos), fls. 117/124 (conversas via aplicativo obtidas no celular de uma das vítimas, retratando diálogo entre os acusados), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria, por sua vez, é inconteste diante da prova oral colhida, em especial, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

TAINA NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO, vítima ouvida em juízo, afirmou que trabalhava em uma loja ao lado, da mesma proprietária. Os indivíduos chegaram no local como se fossem comprar roupas. Helio e sua filha entraram primeiro na loja ao lado que vendia roupas. Na loja da depoente vendia-se bijuterias. Escolheram também diversos produtos com a depoente. A vítima depoente separou diversos objetos à escolha dos acusados. Foram então à loja em que estava Cristielen para pagamento. A depoente levou máquina para efetuarem pagamento. Os cartões não passavam. A ré então perguntou se tinha banheiro no local e a depoente disse que não. Em determinado momento, a filha de Helio entrou em sua loja e disse que Cristielen estava chamando a depoente. Foi à outra loja e não viu Cristielen. Então a ré colocou uma faca contra suas costas e foi levada ao banheiro onde já estava Cristielen amarrada. As vítimas permaneceram então no banheiro por dez minutos aproximadamente, com o acusado. Foram amarradas. A ré e a adolescente saquearam as lojas enquanto isso. Foram subtraídos objetos das duas lojas. Cita diversas mercadorias. O celular da depoente foi subtraído. A bolsa de Cristielen com seus documentos foi subtraída. Uma das máquinas de cartão também foi subtraída. O acusado fez ameaças enquanto estavam presas no banheiro. Somente saíram quando ouviu os acusados ligarem o carro. Posteriormente contatou a proprietária da loja e policiais. Uma câmera filmou o carro em que estavam. Reconheceu os acusados em solo policial, assim como reconheceu a adolescente. A menina era menor de idade. Alguns objetos subtraídos chegaram a ser recuperados. O celular da depoente não foi recuperado. Não conhecia os indivíduos. Quem revistou a depoente foi a mulher. Quem ficou com Cristielen foi o acusado. Viu esse passar a mão no corpo da vítima. Percebeu que o acusado passava as mãos nos seios e na barriga da vítima Cristielen. O acusado permaneceu com o corpo colado ao da vítima Cristielen e sussurrou em seus ouvidos. As pessoas visualizadas em juízo estão diferentes e não consegue reconhecê-los. Não sabe dizer se são ou não os agentes que praticaram os crimes. O indivíduo exibido é mais semelhante. As condições físicas são semelhantes aos que praticaram o crime

imputado. Destaca que a mulher estava mais morena à época, mas ambos portavam máscara.

Cristielen Oliveira, vítima ouvida em juízo, afirmou que eram três pessoas, uma adolescente e dois adultos, um homem e mulher. Simularam ser clientes. Escolheram mercadorias. Passaram cartões que não funcionavam, tanto do pai e da mãe. Repentinamente, o homem colocou as mãos na boca da vítima e a levou a um banheiro. Anunciou o assalto. A mulher portava uma faca e fez diversas ameaças. O acusado permaneceu o tempo todo atrás da depoente. Em dado momento o acusado colocou a mão em seu colo. Não apalpou seus seios. Ficou o tempo todo atrás da vítima, segurando sua boca. Os indivíduos permaneciam nas duas lojas. Levaram produtos das duas lojas. Os produtos separados somavam mais de R\$3.000,00 da loja em que se encontrava a depoente. Levaram também bens da depoente e da vítima Taina. Chegaram a ser amarradas no banheiro. O acusado ficou com a mão no colo da vítima, que se sentiu desconfortável, mas não acariciou seu corpo. Após os acusados deixarem o local a vítima deixou o banheiro e procuraram ajuda em estabelecimento próximo. Os indivíduos foram localizados dias depois. Somente se recordava do homem e da menina em delegacia, pois não teve contato visual com a mulher. Reconheceu sem sombras de dúvidas o homem e a adolescente. Alguns produtos foram recuperados. Os bens da depoente não foram recuperados. Os indivíduos chegaram no local de carro. A Taina visualizou o carro. Reconhece o acusado. A mulher não tem certeza.

Cumpra esclarecer que as declarações da vítima merecem toda credibilidade, já que prestadas de forma firme, clara e em consonância com as demais provas produzidas em juízo. A Defesa não apresentou ou indicou nos autos qualquer fato concreto que pudesse produzir suspeitas em suas afirmações.

David Lemes Correa da Silva, testemunha policial ouvido em juízo, afirma que receberam notícia via aplicativo notícia de roubo, com dados de veículo utilizado. Deparam-se com o veículo e neste encontravam-se os acusados e adolescente. Com os acusados encontraram roupas e celulares. Havia também criança no carro. A adolescente que no local estava informou que outros pertences encontravam-se na residência da família. Encontraram nas vestes da criança, filha da acusada, encontrava-se também celular produto do roubo. Descobriram este porque a criança chorou incomodada com o celular escondido. Localizaram arma branca no veículo. No veículo havia objetos das lojas subtraídas. Não conhecia os acusados. Duas crianças com menos de cinco anos de idade estavam no carro. Todos eram filhos da acusada.

As narrativas são consistentes nos pontos essenciais que envolvem a acusação. Não há contradições substanciais. Não há razões para que a prova seja desconsiderada. A alegação de que a prova estaria circunscrita aos depoimentos prestados pelos policiais não é argumento suficiente a ponto de afastar a procedência da ação penal. Afinal, a lei processual não se vinculou ao regime da prova tarifada segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados. Não há notícias de desvios funcionais anteriores dos policiais de modo que os seus depoimentos assumem importante valor probatório. Nesse sentido:

“(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso 3. Se as instâncias ordinárias entenderam suficientes e indicaram os elementos de prova que levaram ao reconhecimento do crime de tráfico, é certo que não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, porquanto demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via estreita do writ” (STJ. HC n.º 165.561-AM, Relator Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 02.02.2016). “Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos,

e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ. HC n.º 404.514-PE, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06.03.2018).

GABRIELA GUALBERTO LOURENÇO DOS SANTOS, em interrogatório judicial, afirmou que trabalhava com vendas de ovos e verduras com seu esposo. Após a pandemia, passaram dificuldades financeiras. Então, decidiram pedir ajuda a um pastor. Esse pastor ofereceu que utilizassem apartamento. Todos os dias procuravam por emprego. Chegaram a faltar em dois cultos. O pastor então disse que deveriam desocupar o apartamento. Então, tiveram de desocupar imediatamente o apartamento. Foram ameaçados para deixar o apartamento. Tentaram vender o carro da família. Enquanto procuravam uma casa, foram à cidade de Igaratá. Rodando pela cidade, avistaram o estabelecimento vítima. Decidiram que veriam valores de maquiagens. Seu esposo ingressou na loja após chamado e tentou passar cartões. Estranhou a movimentação, pois não tinham dinheiro. Então pegou uma faca e ingressou na loja, pois ficou com medo de um rapaz não identificado na rua. O seu esposo colocou a mão no ombro da vítima que se assustou e gritou. A acusada afirma que estava com uma faca, mas não ameaçou ninguém. Como estava com medo do rapaz não identificado, pediu que todos entrassem no banheiro. Pegou o celular da vítima, mas não ameaçou ninguém. Após foram capturados e tudo foi devolvido. Foram liberados em solo policial e continuou trabalhando. Destaca que não ameaçou ninguém e que nada foi previamente ajustado entre as partes.

HELIO RUBENS SILVA DOS SANTOS, em interrogatório judicial, afirma que sobre o ato libidinoso não cometeu. Confessa os crimes de roubo. Não se recorda se Gabriela estava com faca. Não ameaçou ninguém. Também não usou violência. Também não pegou nada da loja. Somente pediu para a vítima ingressar no banheiro. Subtraiu os pertences discriminados na documentação.

É certo que, além de meio de defesa, a versão do imputado é também meio de prova, razão pela qual impõe-se sua valoração e cotejo com os demais elementos de prova colhidos durante a instrução processual.

Na hipótese, ambos os acusados confirmam que estavam na cena delitiva, no momento dos fatos. Embora refutem a prática de ameaça, Gabriela afirmou que esteve no local em poder de uma faca. Ambos os acusados confirmam que determinaram que as vítimas ingressassem em um banheiro, embora sob justificativas inverossímeis. Ambos os acusados confirmam que subtraíram pertences da loja e das vítimas.

Diante das declarações das vítimas e reconhecimento pessoal realizado, bem como do fato de os acusados terem sido abordados em poder de mercadorias subtraídas e do veículo filmado às fls. 107/111, forçoso reconhecer que restou demonstrado, à saciedade, a participação do acusado no delito de roubo apurado nos autos.

Destaca-se, ainda, conversa entre os acusados, obtida mediante transcrição de conversa via aplicativo existente no celular da vítima subtraído, onde se lê que os acusados arquitetaram o crime tal como descrito na denúncia e narrado pelas vítimas (fls. 117/122). Em seus diálogos ainda afirmam que se planejavam praticar roubos na cidade de Nazaré Paulista, porque "lá tem lojinhas" e a adolescente quer "pegar mais roupas".

Incogitável falar em participação de menor importância pela acusada Gabriela. A acusada empregou uma arma branca para intimidar as vítimas e praticar o roubo imputado. Igualmente sem razão pugnar por crime único, uma vez que quatro patrimônios distintos foram violados.

Quanto às causas de aumento de pena, o concurso de dois ou mais agentes (art. 157, §2º, II) é evidente, em razão da participação dos dois acusados e da adolescente

corrompida. Quanto à majorante em razão do emprego de arma branca (art. 157, §2º, VII), esta se confirma pelo depoimento das vítimas, da acusada Gabriela e da apreensão do instrumento nestes autos.

Não apenas estão evidenciadas a materialidade e autoria do crime de roubo como, igualmente verificadas as duas causas de aumento de pena descritas na denúncia, o que se extrai da prova oral colhida. Não há dúvidas de que os réus e a adolescente agiram em concurso de agentes, com verdadeira divisão de tarefas; e que empregaram arma branca para ameaçar as vítimas, como meio de praticar a subtração no crime de roubo imputado.

Quanto ao crime previsto no art. 244-B, a materialidade e a autoria delitiva do delito restaram devidamente comprovadas pelas provas produzidas e por todo o exposto acima. Os acusados cometeram o crime acompanhado de pessoa menor de dezoito anos à época dos fatos, que é filha do casal, havendo perfeita subsunção do fato à norma do art. 244-B, da Lei 8.069/90. De rigor, trata-se de crime formal, não se exigindo a prova de que o menor tenha sido corrompido, na medida em que, em delito dessa natureza, não é necessária a ocorrência de um resultado naturalístico. Nesse sentido, o teor da Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça: “A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Apenas quanto ao crime do artigo 215-A do Código Penal, imputado ao acusado HELIO RUBENS SILVA DOS SANTOS não restou comprovado, pois a própria vítima Cristielen Costa de Oliveira informou que não foi apalpada pelo réu, impondo-se sua absolvição com fundamento no princípio do “in dubio pro reo”.

II - Da individualização da pena

Em primeira etapa de dosimetria de pena, são desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Conforme diálogos de fls. 117/122, observa-se que os acusados praticavam roubos por prazer, tão somente com a finalidade de ostentar roupas e produtos sem qualquer essencialidade, diversamente do que afirmado em interrogatório. Os motivos subjacentes à prática delitiva, no caso, determinam exasperação do juízo de reprovação incidente. Ainda, considera-se que as vítimas foram trancadas em um banheiro, bem como empregada simulação quando da abordagem inicial, uma vez que os agentes fizeram-se passar por clientes. Tal deve ser considerado enquanto desfavorável circunstância do crime. Quanto à corrupção de menores, nota-se que a menor corrompida era filha dos réus, o que denota desprezo às obrigações decorrentes de seu poder familiar, prestando-se não como agentes de seu desenvolvimento saudável, mas como fatores determinantes de corrupção de seus valores fundamentais. A pena base é, dessa forma, estabelecida, quanto a cada crime de roubo, em 1/4 acima de seu limite mínimo, totalizando 05 anos de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, e no dobro do mínimo legal quanto à corrupção de menores, totalizando 02 anos de reclusão.

Neste ponto, é certo que, conquanto não exista critério apriorístico fixado na legislação, o STJ e o TJSP têm utilizado como regra a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, uma vez que este é o quantum mínimo legalmente previsto para as causas de aumento de pena (majorantes). Contudo, a depender do caso concreto, poderá o magistrado utilizar exasperação superior à referida fração para cada circunstância, desde que indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolou a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial, podendo, até mesmo, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea (Nesse sentido: STJ AgRg no AREsp 1168233/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018; STJ AgRg no REsp 1632832/RO, el. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 22/11/2018; STJ HC 73.777/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA

FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018; TJSP Apelação 0066091-63.2016.8.26.0050; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 25/10/2017; TJSP Apelação 0005712-12.2017.8.26.0604; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 29/11/2018.).

Em segunda fase de cálculo não há circunstâncias a serem consideradas.

Em terceira fase de cálculo, duas são as circunstâncias majorantes em relação a cada crime de roubo. O reconhecimento de duas ou mais majorantes para o crime de roubo não importa na necessária estipulação de quantum de aumento acima do mínimo permitido, ou seja, um terço. Exige-se, para tanto, a presença de circunstâncias de caráter especial. A dosimetria entre o mínimo e o máximo tem por parâmetros não o número de qualificadoras, mas sim os meios empregados que tornam o crime mais grave (STJ. HC 248091/SP. SEXTA TURMA. Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. Julgado em 21/03/2013). Trata-se de entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, verbete n. 443 (O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes). No caso, as circunstâncias concretas indicam que três agentes participaram do crime previamente arquitetado. Tal fato não pode ser desprezado quando da fixação da pena. Isto, pois o número de agentes em destaque assegura não só a execução do delito, impede qualquer reação pela vítima, como também garante maiores chances de impunidade. Soma-se a isto o emprego de arma branca de nítido potencial lesivo. Assim, exaspero a pena em 3/8, totalizando 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa para cada crime de roubo.

Cinco delitos foram praticados em concurso formal, quatro roubos e a corrupção de menores ("Esta Corte Superior firmou sua compreensão no sentido de que "deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do CP) na hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial" (REsp 1.719.489/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018). "3. Deve ser reconhecido o concurso formal de crimes quando a corrupção de menores ocorre em razão da prática de delito de roubo majorado na companhia do adolescente." (STJ. AgRg no AREsp 1665758/RO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 05/06/2020).) Aplica-se a pena mais grave (art. 70 do Código Penal), com acréscimo de 1/3, conforme critério numérico (Cf. TJSP; Apelação Criminal 1503202-18.2020.8.26.0548; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/04/2021; Data de Registro: 28/04/2021.), chegando-se a 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Não se pode olvidar que as condições que cercaram a ação delituosa merecem maior reprovação. Considerada a pena imposta, somada à desfavorabilidade das circunstâncias judiciais, o único regime carcerário suficiente à reprovação é o fechado.

Deixo de aplicar o disposto no art. 387, §2º, do CPP, uma vez que ausentes elementos suficientes nos autos para a sua apreciação. É certo que o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, determina que o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, seja computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. Contudo, a colocação do réu em regime mais benéfico fica condicionada à demonstração de que ostentam bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, bem como à verificação de que não se encontra preso, provisória ou definitivamente em razão de outro processo, cabendo ao Juízo de Execução proceder às adequações necessárias em caso de existência de

outras condenações penais, nos termos dos arts. 66, inc. III, a, e 111, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Esse é o entendimento que prevalece neste E. Tribunal de Justiça: "Aplicação da detração prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Inviabilidade. Ausência de elementos suficientes para concessão da benesse. Pleito que deve ser submetido ao Juízo das Execuções Criminais." (TJSP; Apelação 0008393-56.2017.8.26.0635; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/01/2019; Data de Registro: 16/01/2019. Igualmente: TJSP; Apelação 0002583-75.2018.8.26.0050; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/01/2019; Data de Registro: 24/01/2019. TJSP; Apelação 0037377-59.2017.8.26.0050; Relator (a): Marcelo Gordo; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 6ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/12/2018; Data de Registro: 09/01/2019. TJSP; Apelação 0087705-68.2012.8.26.0114; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 6ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/12/2018; Data de Registro: 18/12/2018. TJSP; Apelação 0066561-94.2016.8.26.0050; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 12ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro Central Criminal Barra Funda - 7ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2018; Data de Registro: 18/12/2018. TJSP; Apelação 0001304-10.2016.8.26.0540; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/12/2018; Data de Registro: 18/12/2018); TJSP; Apelação 3013679-22.2013.8.26.0564; Relator (a): Sérgio Coelho; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/12/2018; Data de Registro: 17/12/2018).

O montante da pena privativa de liberdade impede a sua suspensão condicional, bem como a substituição por penas restritivas de outros direitos.

Quanto ao valor do dia-multa, não há elementos que indiquem possuírem os réus boa situação financeira de modo que cada dia é estabelecido em seu menor padrão monetário.

III - Do valor mínimo indenizatório

Deixo de arbitrar valor mínimo indenizatório, constante no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, uma vez que ausente requerimento, formulado por parte legítima, em momento oportuno, nesse sentido. Ressalto que se trata de norma que veicula conteúdo e efeito de direito material e, portanto, se trata de pretensão que deve ser deduzida por aquele que detenha legitimidade para tanto.

Seja em razão do princípio dispositivo, aplicável ao direito civil patrimonial disponível, seja em razão do princípio acusatório, linha mestra do processo penal democrático, impossível que tal seja determinado de ofício (Conferir: STJ. REsp 1248490/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 08/05/2012, DJe 21/05/2012. STJ. REsp 1193083/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 20/08/2013, DJe 27/08/2013. STJ. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no REsp 1483846/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016).

Ademais, não há elementos probatórios produzidos e contraditados pelos imputados que permitam a formação da convicção judicial quanto a tal valor mínimo indenizatório.

IV - Dispositivo

Com supedâneo no exposto, julgo parcialmente procedente o pedido condenatório formulado pelo Ministério Público, para: a) CONDENAR o réu HELIO RUBENS SILVA DOS

SANTOS à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos, como incurso no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, por quatro vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal; b) CONDENAR o réu GABRIELA GUALBERTO LOURENÇO DOS SANTOS à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos, como incurso no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, por quatro vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal; c) ABSOLVER o réu HELIO RUBENS SILVA DOS SANTOS das imputações pela prática de crime tipificado no art. 215-A, nestes autos, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro alteração das circunstâncias fáticas que ensejaram a prisão preventiva dos imputados, de modo que não lhe faculto o recurso em liberdade. Por certo, “não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva.” (STJ, RHC 79805/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28.06.2017).

Condeno ainda os acusados ao pagamento das custas processuais.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva e oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. A inscrição do nome do acusado no rol dos culpados foi abolida pelas Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça deste Estado (art. 372, “caput”).

P.R.I.C.

Santa Isabel, 08 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA